⚠ Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 26.07.2026) "О персональных данных"

Статья 11. Биометрические персональные данные

Как проводятся идентификация и аутентификация с помощью единой биометрической системы (ЕБС)

(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, в связи с проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, обязательной государственной геномной регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации, о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о нотариате.
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 31.12.2017 N 498-ФЗ, от 27.12.2019 N 480-ФЗ, от 06.02.2023 N 8-ФЗ, от 28.12.2024 N 519-ФЗ, от 23.05.2025 N 121-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

3. Предоставление биометрических персональных данных не может быть обязательным, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Оператор не вправе отказывать в обслуживании в случае отказа субъекта персональных данных предоставить биометрические персональные данные и (или) дать согласие на обработку персональных данных, если в соответствии с федеральным законом получение оператором согласия на обработку персональных данных не является обязательным.

(часть 3 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 266-ФЗ)

Новости

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

2 октября

Доплата госпошлины при увеличении суммы иска: проект об изменении порядка внесен в Госдуму

Не пропустите

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

1 октября

Поправки об увеличении многих штрафов по КоАП РФ поступили депутатам на рассмотрение

30 сентября

ЦБ РФ советует банкам не затягивать с отменой приостановки использования электронных средств платежа

29 сентября

Президент ограничил доступ к некоторой информации о ТЭК

Все новости →